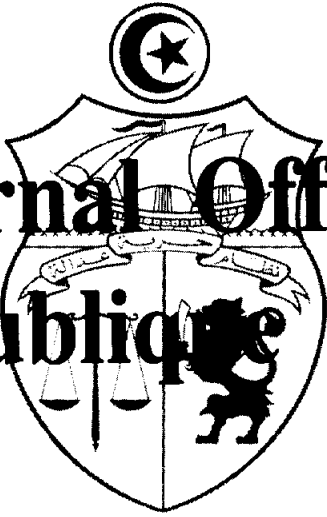




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 8 septembre 1987

130^e année

N° 62

Sommaire

décret-loi

Décret-loi n° 87-2 du 2 septembre 1987 portant ratification des protocoles additionnel et d'adaptations techniques à l'accord de coopération entre la République tunisienne et la communauté économique européenne et à l'accord entre la République tunisienne et la communauté européenne du charbon et de l'acier, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté 1067

décrets, arrêtés

Premier ministère

Banque centrale du Tunisie

Décret n° 87-1044 du 2 août 1987 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie décidant la création et l'émission de pièces de monnaie en or en commémoration du 30^{ème} anniversaire de la République (1957-1987) 1067

Décret n° 87-1139 du 28 août 1987 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 18 mars 1987 relative à l'émission d'un emprunt à long terme 1067

Décret n° 87-1140 du 28 août 1987 portant approbation d'une convention conclue entre le ministre du plan et des finances et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie relatif à l'émission d'un emprunt à long terme 1068

Ministère de la justice

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de la justice du 28 août 1987 relatif au recensement cadastral du gouvernorat de Kairouan 1068

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de la justice du 28 août 1987 portant délégation de signature 1068

Liste des agents à promouvoir au grade d'agent de constatation 1068

Ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique

Nomination d'un maître de conférence	1069
--	------

Ministère des affaires étrangères

Arrêtés du ministre des affaires étrangères du 28 août 1987 portant délégation de signature	1069
---	------

Ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport

Décret n° 87-1142 du 25 août 1987 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles situés aux alentours du lac de Tunis en vue de leur aménagement	1069
---	------

Ministère du plan et des finances

Décret n° 87-1144 du 28 août 1987 portant transformation d'emplois au ministère du plan et des finances	1070
Décret n° 87-1145 du 28 août 1987 portant transformation d'emplois à la régie nationale des tabacs et des allumettes	1070
Décret n° 87-1146 du 28 août 1987 portant révision du plan d'aménagement de Carthage (gouvernorat de Tunis)	1071
Nomination de chargés de mission	1071
Situation administrative du directeur de la planification générale	1071
Nomination de sous-directeurs	1071
Nomination d'un chef de service	1072
Arrêtés du ministre du plan et des finances du 28 août 1987 déterminant des zones requérant l'établissement de programmes d'aménagement dans certaines localités	1072

Ministère des affaires sociales

Décret n° 87-1154 du 28 août 1987 fixant les conditions de déduction de la taxe de formation professionnelle dans le cadre de l'encouragement de l'emploi des jeunes	1073
Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1987 portant approbation de la convention collective nationale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil	1074
Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 août 1987 portant délégation de signature	1089

Ministère de l'agriculture

Décrets n° 87-1155 à 1160 du 28 août 1987 portant attribution de terres collectives à titre privé	1089
---	------

Ministère de l'énergie et des mines

Arrêtés du ministre de l'énergie et des mines du 28 août 1987 relatifs à des permis de recherche	1091
--	------

Ministère de la jeunesse et des sports

Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 28 août 1987 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint	1092
Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 28 août 1987 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint	1093

avis et communications

Banque centrale de Tunisie

Situation de la Banque Centrale de Tunisie	1094
--	------

décrets-lois

Décret-loi n° 87-2 du 2 septembre 1987 portant ratification des protocoles additionnel et d'adaptations techniques à l'accord de coopération entre la République tunisienne et la communauté économique européenne et à l'accord entre la République tunisienne et la communauté européenne du charbon et de l'acier, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu les protocoles additionnel et d'adaptations techniques signés à Bruxelles le 26 mai 1987 suite à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la C.E.E.;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Sont ratifiés les protocoles annexés au présent décret-loi, signés à Bruxelles le 26 mai 1987 et désignés ci-après :

1) Protocole additionnel à l'accord de coopération signé à Tunis le 25 avril 1976 entre la République tunisienne et la communauté

économique européenne, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté;

2) Protocole d'adaptations techniques à l'accord de coopération entre la République tunisienne et la communauté économique européenne, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté;

3) Protocole d'adaptations techniques à l'accord signé à Tunis le 25 avril 1976 entre la République tunisienne et les Etats membres de la communauté européenne du charbon et de l'acier, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Mornag, le 2 septembre 1987

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

(BANQUE CENTRALE DE TUNISIE)

MONNAIE EN OR

Décret n° 87-1044 du 2 août 1987 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie décidant la création de l'émission de pièces de monnaie en or en commémoration du 30ème anniversaire de la République (1957-1987).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment ses articles 26 et 27;

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie;

Décrétons :

Article premier. — Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 janvier 1987, annexée au présent décret portant création et émission, en commémoration du 30ème anniversaire de la République (1957-1987), de deux mille (2.000) pièces de monnaie de dix dinars en or, ayant cours légal et pouvoir libératoire.

Art. 2. — Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

EMPRUNT

Décret n° 87-1139 du 28 août 1987 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 18 mars 1987 relative à l'émission d'un emprunt à long terme.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 83-57 du 27 juin 1983 portant ratification de l'accord de crédit signé à Rome le 22 décembre 1982 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne;

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie;

Décrétons :

Article premier. — Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 18 mars 1987 annexée au présent décret, décidant l'émission pour le compte de l'Etat d'un emprunt de trois millions six cent onze mille huit cent soixante deux (3.611.862) dollars U.S. auprès de Mediocredito Centrale destiné au financement de biens et services italiens pour un programme de développement rural intégré.

Art. 2. — Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 28 août 1987

Le président de la République tunisienne,

HABIB BOURGUIBA

Décret n° 87-1140 du 28 août 1987 portant approbation d'une convention conclue entre le ministre du plan et des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie relatif à l'émission d'un emprunt à long terme.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 40 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 83-57 du 27 juin 1983 portant ratification de l'accord financier signé à Rome le 22 décembre 1982 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne;

Vu le décret n° 87-1139 du 28 août 1987 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 18 mars 1987, relative à l'émission d'emprunts à long terme;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie;

Décrétons :

Article premier. — Est approuvée la convention annexée au présent décret, conclue à Tunis le 28 juillet 1987 entre le ministre du plan et des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie à l'effet de définir les conditions d'émissions des titres souscrits par le trésor en représentation d'un emprunt à long terme de trois millions six cent onze mille huit cent soixante deux (3.611.862) dollars U.S. émis en son nom par la banque centrale de Tunisie.

Art. 2. — Le ministre du plan et des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 2 août 1987

Le président de la République tunisienne,

HABIB BOURGUIBA

MINISTRE DE LA JUSTICE

RECENSEMENT CADASTRAL

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de la justice du 28 août 1987 relatif au recensement cadastral dans le gouvernorat de Kairouan.

Le ministre d'Etat, ministre de la justice;

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau);

Arrête :

Article unique. — Il sera procédé à compter du 1er octobre 1987, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis, sis dans les imadats de Chraytia sud, et Mouisset sud et centrale (Ksour), délégation de Charda, gouvernorat de Kairouan.

Tunis, le 28 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de la justice

MOHAMED SALAH AYARI

VU

Le Premier ministre

RACHID SFAR

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de la justice du 28 août 1987 portant délégation de signature.

Le ministre d'Etat, ministre de la justice;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 80-480 du 25 avril 1980 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 87-955 du 16 juillet 1987 portant nomination de Monsieur Abdelmajid Bouslama procureur général, directeur des services judiciaires au ministère de la justice;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe premier de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelmajid Bouslama procureur général, directeur des services judiciaires au ministère de la justice est habilité à signer par délégation du ministre d'Etat, ministre de la justice, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 28 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de la justice

MOHAMED SALAH AYARI

VU

Le Premier ministre

RACHID SFAR

TITULARISATION

Liste d'aptitude spéciale des agents temporaires de la catégorie «C» à titulariser dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 1986.

Madame Zahia Jemai

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATION

Par décret n° 87-1141 du 28 août 1987 :

Monsieur Bouriga Tijani est nommé maître de conférences.

Etablissement : Faculté de théologie.

Discipline : Etudes isalmiques.

Date d'effet de la nomination : 7 avril 1987.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 24 août 1987 portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures;

Vu le décret n° 84-1243 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret n° 87-791 du 4 juin 1987 chargeant Monsieur Ahmed Ghezal, ministre plénipotentiaire hors classe des fonctions de secrétaire général au ministère des affaires étrangères;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Ahmed Ghezal, secrétaire général au ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 4 juin 1987 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 24 août 1987

Le ministre des affaires étrangères

HEDI MABROUK

VU

Le Premier ministre

RACHID SFAR

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 24 août 1987 portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures;

Vu le décret n° 84-1243 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret n° 87-889 du 20 juin 1987 chargeant Monsieur Hédi Drissi, ministre plénipotentiaire des fonctions de directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article premier. — Conformément au premier paragraphe de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Hédi Drissi, directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 20 juin 1987 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 24 août 1987

Le ministre des affaires étrangères

HEDI MABROUK

VU

Le Premier ministre

RACHID SFAR

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DU TRANSPORT

EXPROPRIATION

Décret n° 87-1142 du 25 août 1987 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles situés aux alentours du Lac de Tunis en vue de leur aménagement.

Nous, Habib bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 75-49 du 13 juin 1975 portant ratification de l'accord de prêt conclu à Washington le 18 février 1975 entre le gouvernement de la République tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif à l'assainissement urbain ;

Vu la loi n° 72-39 du 27 avril 1972 relative à la vente des terrains acquis par l'Etat en vue de la construction d'immeubles soit de l'aménagement ou de l'extension des villes ;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'équipement, de l'habitat et du transport.

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat (ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport) et incorporées dans le domaine privé de l'Etat, en vue de leur aménagement, les parcelles de terrain sises aux alentours du lac de Tunis, limitées par un liseré rouge sur le plan ci-joint et désignées ainsi qu'il suit :

Numéro d'ordre : 1.

Numéro du titre foncier : 16.074.

Nature des terrains : Terrains nus.

Superficie approximative à acquérir : Parts indivises.

Situation des terrains : Douar Ech-Chott.

Noms des propriétaires :

- 1 Bessis (René)
- 2 Bessis (Henri)
- 3 Bessis (Robert)
- 4 Bessis (Yvon)
- 5 Bessis (Louis Isaac)

- 6 Bessis (Monique Claude)
- 7 Bessis (Mathilde)
- 8 Bessis (Hubert)
- 9 Bessis (Béatrice)
- 10 Bessis (Alphonse)
- 12 Bessis (Colette Mathilde)
- 13 Hédi Ben Slimane Haddad.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. — Les ministres du plan et des finances et de l'équipement, de l'habitat et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 25 août 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret n° 87-1144 du 28 août 1987 portant transformation d'emplois au ministère du plan et des finances;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Sur la proposition du ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1113 du 14 septembre 1985 portant transfert de la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère du plan;

Vu le décret n° 86-1253 du 9 décembre 1986 portant transfert d'emplois du ministère de l'équipement et de l'habitat au ministère du plan et des finances;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987;

Vu le décret n° 86-1318 du 31 décembre 1986 portant répartition par article des crédits ouverts par la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi des finances pour la gestion 1987;

Vu le décret n° 79-715 du 7 août 1979 portant fixation de la loi des cadres du ministère des finances et les textes subséquents;

Vu le décret n° 81-1135 du 9 septembre 1981 portant organisation du ministère du plan et des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 83-1019 du 10 juillet 1982 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère du plan et des finances, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l'avis du Premier ministre;

Décrétons :

Article premier. — Sont réalisées au ministère du plan et des finances les transformations d'emplois ci-après :

Emplois supprimés :

- 1 emploi d'architecte principal
- 7 emplois d'architecte
- 1 emploi d'urbaniste
- 1 emploi d'urbaniste principal
- 1 emploi d'adjoint-technique

- 6 emplois d'agent technique
- 5 emplois de dactylographe
- 11 emplois de commis d'administration
- 3 ouvriers de la 2ème unité

36 emplois.

Emplois créés :

- 1 emplois d'architecte en chef
- 7 emplois d'architecte principal
- 1 emploi d'urbaniste principal
- 1 emploi d'urbaniste en chef
- 1 emploi d'ingénieur adjoint
- 6 emplois d'adjoint technique
- 5 emplois de secrétaire de direction
- 11 emplois de secrétaire d'administration
- 3 adjoints techniques

36 emplois.

Art. 2. — Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la république tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 août 1987

p/ le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret n° 87-1145 du 28 août 1987 portant transformation d'emplois à la régie nationale des tabacs et des allumettes.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Sur proposition du ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964 portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 72-347 du 2 novembre 1972 fixant le statut particulier applicable au personnel de la régie nationale des tabacs et des allumettes;

Vu le décret n° 85-1236 du 7 octobre 1985 portant organisation administrative de la régie nationale des tabacs et des allumettes;

Vu le décret n° 86-1236 du 1er mars 1986 portant loi des cadres de la régie nationale des tabacs et des allumettes;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Décrets :

Article premier. — Est réalisée à la régie nationale des tabacs et des allumettes, la transformation des emplois suivants à compter du 1er janvier 1987 :

Emplois supprimés :

- 3 inspecteurs principaux
- 35 adjoints techniques
- 36 agents techniques

74

Emplois créés :

- 1 inspecteur général
- 4 inspecteurs en chef
- 2 conseillers des services publics
- 2 administrateurs conseillers
- 6 ingénieurs principaux
- 13 inspecteurs des services financiers
- 2 administrateurs
- 5 ingénieurs des travaux
- 1 documentaliste archiviste
- 2 documentalistes archivistes adjoints
- 1 attaché de direction
- 1 technicien supérieur de la santé publique
- 2 secrétaires de direction
- 6 contrôleurs des services financiers
- 26 ouvriers de l'Etat de la catégorie I à X

74

Art. 2. — Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 août 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

PLAN D'AMENAGEMENT

Décret n° 87-1146 du 28 août 1987 portant révision du plan d'aménagement de Carthage (gouvernorat de Tunis).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme telle quelle a été modifiée par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment son article 64;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loi n° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional;

Vu le décret du 16 juin 1919 portant création de la commune de Carthage;

Vu le décret n° 78-1038 du 27 novembre 1978 portant approbation du plan d'aménagement de Carthage;

Vu l'avis du conseil municipal de Carthage en date du 1er juillet 1986;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;
Sur proposition du ministre du plan et des finances;

Décrets :

Article premier. — Le plan d'aménagement de la ville de Carthage est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de la ville de Carthage sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Carthage visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Carthage.

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 78-1038 du 27 novembre 1978 sus-visés, contraires à celles du présent décret.

Art. 5. — Les ministres de l'agriculture et du plan et des finances sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 août 1987
p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

NOMINATIONS

Par décret n° 87-1147 du 28 août 1987 :

Monsieur Ezzeddine Chelbi, ingénieur général de la statistique est des études économique au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de chargé mission auprès du cabinet du ministre du plan et des finances avec rang et prérogatives d'un directeur général d'administration centrale et ce à compter du 21 octobre 1986.

Par décret n° 87-1148 du 28 août 1987 :

Monsieur Abdelhamid Triki chargé d'études à l'institut d'économie quantitative (Ali Bach Hamba) est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur des projections financières à la direction générale de la planification.

Par décret n° 87-1149 du 28 août 1987 :

Monsieur Youssef Kodja, rédacteur en chef adjoint à l'agence « Tunis Afrique Presse », est chargé des fonctions de chargé de mission auprès du cabinet du ministre du plan et des finances.

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 87-1150 du 28 août 1987 :

Monsieur Abdellatif Saddem, ingénieur en chef de la statistique et des études économiques, directeur de la planification générale à la direction générale de la planification au ministère du plan et des finances bénéficiera des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

NOMINATIONS

Par décret n° 87-1151 du 28 août 1987 :

Monsieur Hassen Ouerfelli, administrateur conseiller au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de sous-directeur des projections des industries manufacturières à la direction générale de la planification.

Par décret n° 87-1152 du 28 août 1987 :

Monsieur Abdelkader Hassine, administrateur général au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de sous-directeur des projections des services productifs à la direction générale de la planification.

Par décret n° 87-1153 du 28 août 1987 :

Monsieur Nabil Tarek Maouia, ingénieur de la statistique et des études économiques au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de chef de service de l'investissement et du financement des industries manufacturières à la direction générale de la planification.

PLANS D'AMENAGEMENT

Arrêté du ministre du plan et des finances du 28 août 1987 déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité de « Mahassen » (gouvernorat de Tozeur).

Le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu la loi n° 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loi n° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Tozeur en date du 27 mars 1987.

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité de « Mahassen » (gouvernorat de Tozeur) et délimitée par le quadrilatère dont les sommets A, B, C, D, sont définis comme suit :

A	X = 37G 81' 35"
	Y = 6G 53' 50"
B	X = 37G 83' 00"
	Y = 6G 56' 93"
C	X = 37G 79' 08"
	Y = 6G 58' 80"
D	X = 37G 77' 70"
	Y = 6G 56' 20"

Tunis, le 28 août 1987

Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre du plan et des finances du 28 août 1987 déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité de « Chhimet Nord » (gouvernorat de Mahdia).

Le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu la loi n° 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loi n° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Mahdia en date du 29 novembre 1986.

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité de « Chhimet Nord » (gouvernorat de Mahdia) et délimitée par le quadrilatère dont les sommets A, B, C, D, sont définis comme suit :

A	X = 238
	Y = 544
B	X = 233
	Y = 546
C	X = 236
	Y = 546
D	X = 236
	Y = 544

Tunis, le 28 août 1987

Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre du plan et des finances du 28 août 1987 déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité de « Hkaima et Majria » (gouvernorat de Mahdia).

Le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu la loi n° 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loi n° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Mahdia en date du 29 novembre 1986.

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité de « Hkaima et Majria » (gouvernorat de Mahdia) et délimitée par le quadrilatère dont les sommets A, B, C, D, sont définis comme suit :

A	X = 239
	Y = 589
B	X = 239
	Y = 591
C	X = 243
	Y = 591
D	X = 243
	Y = 589

Tunis, le 28 août 1987

Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

EMPLOI DES JEUNES

Décret n° 87-1154 du 28 août 1987 fixant les conditions de déduction de la taxe de formation professionnelle dans le cadre de l'encouragement de l'emploi des jeunes.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 83-111 du 9 décembre 1983 portant création de l'office de la formation et de la promotion professionnelle et de l'office de la promotion de l'emploi et des travailleurs tunisiens à l'étranger ;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 79-140 du 12 février 1979 relatif à la promotion de la formation professionnelle en entreprise ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Ouvrent droit aux déductions de la taxe de formation professionnelle, prévues par la loi susvisée n° 86-106 du 31 décembre 1986, pour une période maximale d'une année, les contrats d'embauche, les contrats de préembauche et les contrats de stage en milieu professionnel conclus entre les entreprises assujetties à la dite taxe, justifiant de cinq années d'activités au moins, et les jeunes titulaires depuis deux ans au plus d'un diplôme d'enseignement supérieur, les diplômes étrangers doivent être admis à l'équivalence par la commission nationale d'équivalence.

Art. 2. — Le contrat de préembauche est un contrat par lequel l'entreprise s'engage à recruter définitivement le jeune au terme d'un cycle de formation permettant d'adapter le jeune au profil requis par le poste de travail.

Le cycle de formation ne peut excéder un an pour les titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur court et deux ans pour les titulaires des diplômes du niveau de la maîtrise, et niveaux plus élevés. Il doit être dans tous les cas agréé au préalable par l'office de la formation et de la promotion professionnelle. Le visa vaut agrément.

Sont prises en considération pour les déductions de la taxe de formation professionnelle les dépenses effectuées par l'entreprise à titre de frais d'inscription, de bourses et de frais, de formation, sans que leur montant ne dépasse 1000 dinars pour les diplômés du cycle court et 1.800 dinars pour les titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent.

Les déductions consenties doivent être restituées par l'entreprise, si à la fin du cycle de formation, le contrat de préembauche n'est pas transformé en contrat de travail définitif, ou si ce contrat de travail n'est pas maintenu pendant au moins deux ans sauf licenciement pour faute grave ou rupture du contrat de travail à l'initiative du jeune diplômé.

La procédure de restitution des sommes admises en déduction de la taxe de la formation professionnelle est déclenchée par l'office de la formation et de la promotion professionnelle, qui doit aviser le centre de contrôle des impôts compétent en vue de constater le montant des restitutions à la charge des entreprises concernées.

Art. 3. — Le contrat de stage en milieu professionnel est un contrat en vertu duquel l'entreprise s'engage à faire bénéficier le jeune diplômé de l'enseignement supérieur d'un stage lui permettant de s'adapter au milieu réel du travail et d'acquérir un rythme satisfaisant de production.

Le stage ne peut excéder un an et doit être préalablement agréé par l'office de la formation et de la promotion professionnelle. Le visa vaut agrément.

L'entreprise s'engage à parfaire et compléter la formation initiale du jeune pendant la période de stage. Elle ne peut à cet effet admettre un nombre de stagiaires dépassant 25% du total de ses effectifs.

Le jeune stagiaire s'engage à achever son stage à l'entreprise. Il ne peut en aucun cas bénéficier de plus d'un contrat de stage en milieu professionnel à moins que la rupture du contrat ne soit indépendante de sa volonté.

Toute rupture d'un contrat de stage doit être signalée dans un délai maximum de 7 jours par les deux parties au service de l'office de la formation et de la promotion professionnelle qui a agréé le contrat.

Le contrat de stage approuvé et effectivement exécuté ouvre droit à la déduction de la taxe de formation professionnelle, des dépenses versées par l'entreprise au stagiaire à titre d'indemnité de stage sans que cette déduction n'excède 1000 dinars.

L'entreprise qui recrute le jeune stagiaire à la fin de la période de stage, bénéficie d'une déduction supplémentaire de 1000 dinars.

Art. 4. — L'entreprise qui conclut un contrat d'embauche ferme avec un jeune diplômé de l'enseignement supérieur bénéficie de la déduction de la taxe de formation professionnelle, du salaire versé à ce jeune sans que cette déduction ne dépasse 2000 dinars.

Le contrat d'embauche doit être agréé par les services de l'office de l'emploi et des travailleurs tunisiens à l'étranger territorialement compétents. Le visa vaut agrément.

Les sommes déduites de la taxe doivent être restituées par l'entreprise dans le cas où le jeune recruté n'a pas été maintenu en activité pendant au moins trois ans à moins que la rupture du contrat ne soit du fait du travailleur ou pour faute grave dûment établie. La restitution s'effectue conformément à la procédure fixée au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Art. 5. — Les déductions de la taxe de formation professionnelle prévues par la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 ne peuvent être cumulées avec les avantages reçus par l'entreprise au titre des mêmes personnes en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Les déductions sont accordées par le ministre des affaires sociales sur proposition de la commission nationale de la formation en entreprise prévues à l'article 9 du décret n° 79-140 du 12 février 1979.

Art. 6. — Les dépenses engagées par une entreprise au cours d'un exercice au titre des contrats d'embauche, des contrats de préembauche et des contrats de stage en milieu professionnel sont déductibles, dans les limites prévues par le présent décret, de la taxe de formation professionnelle due par l'entreprise concernée au titre du même exercice. Dans le cas toutefois où ces dépenses sont supérieures au montant de la taxe due la différence pourra être déduite de cette même taxe au titre des exercices suivants.

Dans tous les cas, les dépenses susvisées doivent être dûment justifiées par l'entreprise.

Art. 7. — Les ministres du plan et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 août 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

CONVENTION COLLECTIVE

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1987, portant agrément de la convention collective nationale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail ;

Vu le code du travail notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1973, portant agrément de la convention collective cadre ;

Vu l'arrêté du 7 février 1985, portant agrément de l'avenant à la convention collective cadre ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives prévue par les articles 49 et 50 du code du travail.

Arrête :

Article premier. — La convention collective nationale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil annexée au présent arrêté est agréée.

Art.2. — Les dispositions de cette convention collective nationale sont rendues obligatoires, sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans son article premier.

VU	Tunis, le 5 mai 1987
Le Premier ministre	Le ministre des affaires sociales
RACHID SFAR	HEDI BACCOUCHE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CONCESSIONNAIRES DU MATERIEL AGRICOLE ET DE GENIE CIVIL

entre :

— L'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA)

— La chambre syndicale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil.

d'une part

et

— L'union générale Tunisienne du travail (UGTT).

— La fédération générale des travailleurs de la métallurgie.

d'autre part

LES DEUX PARTIES

Convaincues de la nécessité de doter le secteur des sociétés et établissements concessionnaires du matériel agricole et de génie civil, d'une convention collective nationale et d'harmoniser les rapports individuels du travail.

Soucieuses d'atténuer d'autre part, les disparités entre entreprises en égalisant leurs charges sociales.

Ont décidé de conclure, dans l'esprit du préambule de la convention collective cadre approuvée par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 mai 1973, et révisée par l'avenant agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 7 février 1985, la convention ci-après qu'elles s'engagent à faire respecter par leurs adhérents.

ARTICLE PREMIER

Champ d'application

La présente convention régle concurremment avec la législation et la réglementation en vigueur les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des deux sexes occupés d'une façon permanente dans toutes les entreprises situées sur tout le territoire de la République tunisienne et exerçant à titre principal en tant que concessionnaires des tracteurs, machines agricoles, équipe-

ment et matériel de génie civil, pièces de rechange et accessoires d'origine y afférents.

Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels.

Les travailleurs temporaires bénéficient des dispositions de la convention dans lesquelles ils sont expressément cités. Ils jouissent toutefois des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion, la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance du bulletin de paye et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires.

ARTICLE 2

Durée - Dénonciation - Révision

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention par l'une des parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de trois ans à partir de son entrée en vigueur. Passé cette période, la dénonciation ou la demande de révision de la présente convention pourra intervenir à l'expiration de chaque période de deux années civiles.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée, avec accusé de réception, cette lettre devra parvenir à l'autre partie contractante avant le 1er octobre, c'est à dire trois mois avant la fin de l'année civile en cours, et les discussions devront s'ouvrir dans les trente jours suivant la date d'envoi de la lettre.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de notification un projet de texte de remplacement pour les articles soumis à révision.

Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date d'ouverture des pourparlers, les parties pourront décider d'un commun accord que la convention reste en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois. Si, au terme de ces délais, l'accord n'est pas conclu, les parties recourent d'un commun accord à l'arbitrage du ministère des affaires sociales. Tant que l'arbitrage n'est pas rendu, la convention collective reste en vigueur.

ARTICLE 3

Interprétation

Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'interprétation de la présente convention doivent être soumis à une commission paritaire ad'hoc.

La commission paritaire ad'hoc comprend trois membres désignés par l'organisation syndicale des travailleurs et trois membres désignés par l'organisation syndicale patronale.

La commission désignera parmi ses membres le rapporteur de la commission.

La commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée adressée à l'autre partie. Copie de cette lettre est adressée en même temps au ministère des affaires sociales.

La commission se réunit obligatoirement dans un délai de dix jours francs à partir de la date où elle a été saisie. Elle examine l'objet du différend et se prononce dans un délai qui ne peut excéder vingt jours francs à partir de sa première réunion.

Lorsqu'un accord est réalisé au sein de la commission, un procès-verbal sera dressé sur le champ et signé par les membres présents.

En cas de désaccord sur tout ou partie du différend, un procès-verbal constatant les points d'accord et les points de désaccord est aussitôt dressé et signé par les membres présents.

Le différend est ensuite soumis d'un commun accord à l'arbitrage du ministère des affaires sociales.

ARTICLE 4

Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.

Pour arrêter une décision, quelle qu'elle soit, à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés, il met à sa disposition des tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

Aucun document ne pourra être affiché ailleurs que sur les tableaux d'affichage. Toutes les communications affichées devront être signées par les responsables syndicaux et une copie de ces communications sera, préalablement visée par le chef d'entreprise ou son représentant.

Aucun agent ne peut être inquiété ni subir préjudice professionnel en raison de ses positions syndicales ou des ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

L'employeur, ou en cas d'empêchement, son représentant, reçoit, sur leur demande, les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence.

L'entrevue doit être formulée par écrit et faire mention de son objet à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures.

Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

L'employeur peut réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Les travailleurs de l'entreprise adhérents au syndicat peuvent tenir des réunions générales au sein de l'entreprise en dehors des heures du travail dans le cas où il existe un local approprié, et se trouvant indépendant des locaux du travail et d'emménagement, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent d'un syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève, et avec l'accord préalable de l'employeur mis à la disposition de l'activité syndicale. Il sera placé dans ce cas, dans une position de détachement ou de disponibilité conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 5

Réception des représentants syndicaux

Les représentants de structures de l'organisation syndicale centrale intéressée, dûment mandatés, seront, sur leur demande, reçus par l'employeur. Cette demande qui devra être formulée par écrit et faire mention de son objet sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui

peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation syndicale.

L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.

ARTICLE 6

Délégués du personnel Comité d'entreprise

L'institution, l'organisation, l'élection et les attributions des délégués du personnel et des comités d'entreprise sont régies par la législation en vigueur.

Dans la mesure où l'entreprise occupe le minimum légal de travailleurs pour l'institution d'un comité d'entreprise, les parties intéressées se conformeront à la législation en vigueur.

ARTICLE 7

Embauche

L'embauche se fera conformément à la législation en vigueur. Le personnel sera informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles existent des postes vacants.

Lorsqu'un poste vient à être créé ou se trouve vacant au sein de l'entreprise, il est pourvu par voie de recrutement interne ou externe. Il est fait appel, avant de recourir à des concours extérieurs, au personnel des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions du dit emploi, qu'il s'agisse de cadre, d'agent de maîtrise ou de personnel d'exécution.

En cas où il s'agit de recrutement de personnel ouvrier permanent, il sera fait appel en priorité aux ouvriers temporaires ou occasionnels qui remplissent les conditions requises, ainsi qu'aux salariés qui auraient été licenciés depuis moins d'un an pour manque de travail, toutefois, cette mesure ne s'applique pas en premier lieu, aux salariés déjà embauchés dans une autre entreprise.

ARTICLE 8

Période d'essai et de stage

Tout salarié nouvellement affecté à un poste doit effectuer une période appelée période préparatoire dans le cas d'un recrutement interne, opéré conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article précédent de la présente convention et période d'essai dans le cas d'un recrutement externe, afin de confirmer ses aptitudes à ce poste.

Dans le cas d'un recrutement externe, la durée de la période d'essai est fixée à trois mois.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé, sans préavis, sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, si elle est concluante le travailleur est confirmé dans son poste. Il recevra une lettre de confirmation au plus tard quinze jours après l'expiration de la période d'essai.

La lettre de la confirmation signée par l'employeur mentionnera notamment :

— La date de confirmation.

— La catégorie, et l'échelon dans lesquels est classé le travailleur.

— La rémunération et, éventuellement, les avantages particuliers qui lui sont accordés.

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai de même durée.

En cas de confirmation après le deuxième essai, la période correspondant à la prolongation de l'essai est également prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

Si un travailleur vient d'être embauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de

la confirmation directe. Pour le recrutement interne la durée de la période probatoire est fixée à trois mois. Si après ce délai, elle s'avère non concluante, le travailleur est reversé dans sa situation d'origine et considéré pour l'avancement, comme ne l'ayant jamais quittée.

ARTICLE 9

Travail des Femmes et des Enfants

La présente convention s'applique aux travailleurs de l'un et de l'autre sexe. Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises pourront, au même titre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans les classifications ou rémunérations.

Pour les conditions d'embauchage des jeunes travailleurs, de même qu'en ce qui concerne le travail de nuit des femmes et des enfants les parties contractantes se référeront à la législation en vigueur.

ARTICLE 10

Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions

Le travailleur, qu'il soit permanent ou temporaire, a droit, conformément aux règles du code pénal et des lois en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations et violences dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte.

Dans le cas d'une agression établie, revêtant l'une des formes indiquées au paragraphe premier, et sublie par le travailleur au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte, l'entreprise est tenue de le protéger et d'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaire pour engager les procédures légales en vue de réparer le préjudice; l'assistance matérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaire octroyé en cas de cessation d'activité.

ARTICLE 11

Bulletin de Paye

Lors du paiement des salaires, il sera délivré à chaque travailleur, permanent ou temporaire, un bulletin de paye conformément aux dispositions de l'article 143 du code du travail.

Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un jour non ouvrable, le versement des salaires et la délivrance du bulletin de paie seront effectués la veille.

ARTICLE 12

Avancement et promotion

A. — Avancement

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur, d'une façon continue, en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'échelon.

B. — Promotion

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité.

La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- la durée de la pratique dans la profession;
- la formation et les aptitudes professionnelles;
- la durée du service et les notations dans l'établissement;
- les charges de famille;

L'agent qui aura accédé à une catégorie supérieure sera rangé à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant à l'échelon qu'il détient auparavant, avec une bonification d'un échelon.

Un tableau de promotion sera arrêté, à la fin de chaque mois de novembre par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire. Ce tableau portera les noms des proposés à la promotion s'il y a lieu.

Le tableau de promotion prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Tout travailleur promu bénéficie d'un échelon supplémentaire dans sa nouvelle catégorie après son classement à l'échelon comportant un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à son ancien salaire.

ARTICLE 13

Classifications professionnelles

Les travailleurs concernés par la présente convention sont répartis entre les catégories professionnelles et les emplois figurant en annexes I, II et III.

ARTICLE 14

Salaires

Les salaires de bases des travailleurs concernés par la présente convention sont ceux prévus dans la grille des salaires objet de l'annexe VI.

ARTICLE 15

Rémunération des jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, payés au temps ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85 % du salaire de la catégorie ou de l'emploi auxquels ils sont rattachés.

ARTICLE 16

Délai — Congé

Les délais-congés, compte non tenu des droits à congé payé, sont fixés comme suit :

- 2 semaines pour le personnel horaire;
- 1 Mois pour le personnel mensuel;

En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé ou à la période du délai-congé restant à courir.

Pendant la période de délai-congé, et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les travailleurs en période de préavis seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvrable, pendant trois heures, pour leur permettre de retrouver du travail. Ces heures d'absence seront considérées heures de travail effectif et ne donneront pas lieu à réduction du salaire et des primes. Elles seront fixées d'un commun accord, ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de travailleur. Ces heures pourront être bloquées en tout ou en partie avec l'accord de l'employeur.

ARTICLE 17

Utilisation des travailleurs dans des fonctions autres que celles de leur grade

Tout travailleur pourra être requis par écrit pour assurer les fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé, suivant les exigences du service, et pour une période n'exédant pas un mois, une fois par année. Le travailleur gardera, dans ce cas, le salaire et les avantages correspondants à son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission paritaire, laquelle sera compétente pour statuer sur cette question.

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis par écrit pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement

supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas, il percevra dès le premier jour, une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de sa catégorie et celui de la catégorie à laquelle il accède provisoirement, cette position ne doit toutefois pas dépasser la durée de 3 mois période à l'issue de laquelle le travailleur est, soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine en ayant un droit de priorité pour accéder à cette catégorie nouvelle en cas de vacance définitive.

ARTICLE 18

Mutation avec changement de résidence

Les mutations entraînant un changement de résidence ne peuvent être décidées que pour nécessité de service, elles ne peuvent être prononcées d'office que dans la mesure où il n'existe pas de volontaire remplissant les conditions requises.

Dans ce cas il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa condition familiale et d'habitation, ainsi que de sa responsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cette mutation seront à la charge de l'employeur.

L'agent muté avec changement de résidence, doit en être informé 15 jours à l'avance.

ARTICLE 19

Licenciement par suite de suppression d'emplois ou de compression de personnel

Au cas où l'employeur sera amené à réduire le personnel permanent pour raisons d'ordre économique ou de suppression d'emplois il est tenu de se conformer à la législation en vigueur.

Cette réduction s'opérera, le cas échéant, par catégorie, en tenant compte des éléments d'appréciation suivants :

- a) — La valeur professionnelle.
- b) — L'ancienneté.
- c) — les charges de famille.

La mesure, doit, en principe toucher d'abord, les célibataires puis les mariés sans enfants et en dernier lieu les mariés avec enfants à charge, compte tenu de leur nombre, chaque enfant à charge comptant pour un an d'ancienneté.

ARTICLE 20

Cessation de service pour raisons de santé

Lorsqu'un travailleur sera jugé, à l'expiration des périodes de congé de maladie ou de longue maladie, comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de l'emploi occupé, il devra se soumettre à la visite médicale du médecin de l'entreprise.

Le travailleur a la faculté de contester les conclusions du médecin, dans ce cas, une contre-visite sera effectuée par deux médecins, l'un choisi par le travailleur, l'autre par l'employeur. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers sera chargé d'arbitrer.

La cessation de service pour raisons de santé donne lieu aux avantages stipulés par les dispositions légales.

La cessation de service du travailleur inapte n'interviendra que dans la mesure où il n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui être confié malgré sa déficience physique, en fonction de ses aptitudes professionnelles.

ARTICLE 21

Démission

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement.

En cas de démission, les travailleurs devront respecter le délai de préavis prévu par l'article 16 de la présente convention compte non tenu des droits à congé payé.

Le travailleur démissionnaire peut être réembauché éventuellement par l'employeur. Le travailleur doit, dans ce cas, satisfaire à toutes les conditions à l'emploi postulé, sans considération de son ancienne situation au sein de l'établissement.

ARTICLE 22

Certificat de travail

Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise, un certificat de travail indiquant exclusivement;

- Les nom, prénom, et l'adresse de l'employeur.
- Les dates d'entrée et de sortie du travailleur.

— La nature du ou des emplois successifs occupés par lui, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le début de la période de préavis.

ARTICLE 23

Indemnité de licenciement

Il sera alloué à tout travailleur licencié, au moment de son départ, sauf faute grave dûment établie de l'intéressé, une indemnité de licenciement calculée à raison de un mois de salaire par année de service accomplie dans la même entreprise, sur la base du salaire perçu lors du licenciement, compte tenu de tous les avantages n'ayant pas de caractère de remboursement de frais, toutefois cette indemnité est plafonnée à 9 mois de salaires.

ARTICLE 24

Absences

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur.

Les absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tels que décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, sont portées le plus rapidement possible, et au plus tard dans les deux jours, à la connaissance de l'employeur.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.

Dans le cas d'absence prévisible, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur.

ARTICLE 25

Durée du travail

La durée du travail est de 40 heures par semaine soit 2080 heures par an.

Pour les gardiens et veilleurs de nuit, la durée du travail est celle prévue par la législation en vigueur.

ARTICLE 26

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée normale du travail hebdomadaire, donne lieu à une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article 90 du code du travail.

ARTICLE 27

Repos hebdomadaire

Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives compte tenu des dispositions du code du travail. Pendant ce repos, le travailleur gardera le cas échéant, le bénéfice de tous les avantages en nature dont il dispose sans pour autant prétendre à une compensation.

ARTICLE 28

Jours fériés, chômés et payés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 1er mai, le 1er juin, le 25 juillet, le 15 octobre, le 1er jour de l'Aïd El Fitr, le 1er jour de l'Aïd El Idha, le jour du Mouled, le jour de l'an de l'Héjire et le 20 mars.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

ARTICLE 29

Rémunération du travail de nuit

Les heures normales de travail effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures du matin, donneront lieu à une majoration de salaire de 50 %. La majoration s'applique exclusivement sur le taux horaire normal et non pas sur le taux horaire déjà majoré par le jeu des heures supplémentaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.

ARTICLE 30

Congé annuel payé

Tout salarié permanent a droit à un congé annuel payé de :

— 21 jours ouvrables pour le collège exécution-maîtrise, majorés d'un jour ouvrable pour chaque tranche de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

— 26 jours ouvrables pour le collège cadre.

La durée des congés payés pour les travailleurs temporaires et les jeunes travailleurs est celle prévue par la législation en vigueur. La date du départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les intéressés, compte tenue des besoins du service de la situation de famille et de l'ancienneté du bénéficiaire.

La période de congé annuel est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Toutefois et en cas de force majeure le travailleur pourrait sur sa demande obtenir que tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout autre moment.

Le congé doit être normalement pris pendant la période fixée, toutefois le droit de congé d'une année peut être d'un commun accord reporté à l'année suivante :

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au paiement anticipé de son salaire afférent à la durée de son congé.

Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des indemnités qu'il percevait habituellement pendant la période du travail.

ARTICLE 31

Congés spéciaux pour raison de famille

Les travailleurs permanents bénéficieront des congés spéciaux ci-après avec maintien intégral de tous les éléments de salaire :

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.

ARTICLE 32

Congé de Maternité

La Femme aura droit à 1 mois de congé à l'occasion de son accouchement et sur production d'un certificat médical. Ce congé peut être prorogé chaque fois d'une période de 15 jours sur justification des certificats médicaux.

Aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance à deux repos d'une

deux heures chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement.

* Naissance d'un enfant	2 jours ouvrables
* Mariage du travailleur	3 jours ouvrables
* Décès d'un conjoint	3 jours ouvrables
* Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils	3 jours ouvrables
	2 jours ouvrables
* Décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit fils, d'une petite fille, d'un grand père ou d'une grande mère	1 jour ouvrable
	1 jour ouvrable
* Circoncision d'un enfant	
* Mariage d'un enfant	

Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.

ARTICLE 33

Congés exceptionnels

Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures, sauf cas de force majeure dûment établie.

Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, des travailleurs représentants dûment mandatés, des syndicats ou des membres élus des organismes directeurs, seront payés conformément à la législation en vigueur.

Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans les conventions et correspondant à la durée du congrès augmenté le cas échéant, des délais de route nécessaires.

Les bénéficiaires de ce congé devront informer au préalable leur entreprise de leurs absences et se prévaloir de leur convocation avant l'absence.

ARTICLE 34

Congés de maladie

Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé en position de congé de maladie à condition qu'il fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe du présent article tout travailleur qui :

a) — interrompt son travail pour des raisons qui résultent soit de son intempérance ou de son inconduite, soit des blessures reçues en dehors du travail, s'il est reconnu fautif;

b) — n'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin.

c) — étant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non.

d) — prolonge la cessation du travail au delà du délai prescrit par les médecins. Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de sanctions disciplinaires.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile.

Les travailleurs placés en position de congé de maladie bénéficieront en plus des dispositions légales d'une indemnité complémentaire égale à la différence entre l'indemnité servie par la CNSS et le cas échéant la compagnie d'assurance et leurs salaires avec une franchise de cinq jours.

ARTICLE 35

Congés pour obligations militaires

Les travailleurs effectuant leur service militaire légal seront considérés dans la position « sous les Drapeaux » et sans solde,

mais ils conservent leurs droits à l'ancienneté et à l'avancement. Ils sont réintégrés de plein droit dans leur catégorie à leur libération, sous réserve de leur présentation dans le mois qui suit leur libération ou en cas de maladie, de l'envoi d'un certificat médical, et ont priorité pour être affectés aux postes qu'ils occupaient avant leur départ pour l'armée.

ARTICLE 36

Congés sans solde

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui en ferait la demande, dans la limite des nécessités de service.

La durée de ce congé qui porte interruption du droit à l'avancement et au versement effectué par l'employeur aux organismes d'assurances sociales, ne pourra excéder 90 jours par an.

ARTICLE 37

Discipline

Les sanctions disciplinaires peuvent être, selon la gravité de la faute, soit du premier degré, soit du second degré.

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable de la gravité de ses conséquences.

Sanctions du 1er degré :

- 1) — l'avertissement verbal;
- 2) — L'avertissement par écrit avec inscription au dossier;
- 3) — Le blâme avec inscription au dossier;
- 4) — La mise à pied pour une période maximale de 3 jours, privative de toute rémunération.

Sanctions du 2ème degré :

- 1) — la mise à pied de 4 à 30 jours, privative de toute rémunération;
- 2) — La radiation du tableau d'avancement;
- 3) — La privation totale ou partielle du 15ème mois;
- 4) — La rétrogradation de catégorie;
- 5) — Le licenciement.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est traduit devant la commission paritaire érigée en conseil de discipline qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur.

Le licenciement peut être prononcé par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- a) — contre le travailleur qui aura refusé d'exécuter un travail ordonné en conformité avec les prescriptions réglementaires sur la sécurité et les conditions d'hygiène énoncées dans la présente convention.
- b) — contre le travailleur qui, pendant ou à l'occasion de son service, aura proféré des menaces ou se sera livré à des voies de fait dûment constatées contre toute personne appartenant ou non à l'établissement.
- c) — contre tout travailleur pris en état d'ivresse évidente pendant le service.
- d) — contre tout travailleur qui, sans autorisation spéciale, se livre, en dehors de l'établissement auquel il est attaché, à des occupations rémunérées ou utilise, à titre onéreux au gracieux, des marchandises ou du matériel qui lui sont confiés par l'employeur.
- e) — contre tout travailleur qui aura négligé de prendre des mesures prescrites pour éviter des accidents aux tiers, au personnel, à lui-même ou au matériel.

f) — contre tout travailleur qui aura abandonné son poste d'une façon évidente sans autorisation préalable de l'employeur ou de ses représentants.

Le licenciement est prononcé sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine afflictive notamment pour crime et délit que la faute ait été commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions.

Le licenciement est prononcé d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance dûment établi, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider, sous sa propre responsabilité, de relever immédiatement le travailleur de son service, avec privation partielle ou totale de ses salaires, pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de 3 jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas, à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire, ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit en être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou par un avocat.

Dans cette hypothèse, le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, un rapporteur, membre du conseil de discipline, est désigné par le président de celui-ci. Il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal, également écrit, des débats et des décisions prises.

Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que le licenciement, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré, et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduira une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée et subsiste à son dossier, communication peut être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré, à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune autre sanction disciplinaire.

ARTICLE 38

Commission paritaire consultative

Il est institué une commission paritaire consultative dans chaque établissement, de quelque catégorie que ce soit, où sont employés habituellement au moins vingt (20) travailleurs soit directement soit par l'intermédiaire de filiales.

Pour les entreprises occupant moins de vingt travailleurs situées dans la même localité, possibilité leur est donnée soit de formuler une commission paritaire commune, soit de se réunir directement avec les délégués du personnel.

Ces dernières réunions tiennent lieu de commissions paritaires.

ARTICLE 39

Composition de la commission paritaire consultative

La commission paritaire consultative, présidée par l'employeur, est compétente pour toute question intéressant le personnel soumis à la présente convention collective.

Elle comprend :

- a) — 3 membres titulaires dont le président et 3 membres suppléants représentant le ou les employeurs concernés;
- b) — 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant le personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadre) élus par le personnel.

Le mandat des membres est valable pour deux années et est renouvelable dans les mêmes conditions.

Les travailleurs appelés à siéger à la commission paritaire consultative sont considérés comme étant en service et payés en conséquence.

Cette commission fixe elle-même son règlement intérieur et, en particulier, la périodicité de ses réunions.

ARTICLE 40

Attributions du conseil de discipline

La commission paritaire, érigée en conseil de discipline propose, en matière de discipline, des sanctions pour l'ensemble du personnel dans les conditions prévues à l'article 37 de la présente convention.

L'intervention du conseil de discipline ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, de porter le litige devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 41

Election des membres de la commission paritaire consultative

Sont électeurs, les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, travaillant de façon continue depuis un an au moins dans l'établissement.

Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur, les travailleurs de nationalité Tunisienne, âgés de vingt ans accomplis, sachant lire et écrire et travaillant dans l'établissement de façon continue depuis un an au moins.

Les membres sortants de la commission sont rééligibles, le bureau électoral sera composé d'un représentant de l'employeur, président, et de deux électeurs désignés par l'organisation syndicale intéressée ou, à défaut, par le personnel. L'un de ces deux derniers tiendra une liste des électeurs et procédera au pointage au fur et à mesure du déroulement du vote.

Le vote a lieu au scrutin secret. Les bulletins et enveloppes seront fournis par l'employeur qui assure l'organisation matérielle des élections.

Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus membres titulaires; les suivants sont élus membres suppléants. En cas d'égalité de voix, le plus ancien dans l'établissement est élu.

Le personnel de l'établissement considéré est, en principe, réparti en deux collèges électoraux, l'un comprenant les ouvriers et les employés et l'autre les agents de maîtrise et les cadres.

Toutefois, le tiers des sièges, au moins prévus tant pour les titulaires que pour les suppléants est réservé aux représentants des cadres et les agents de maîtrise.

L'organisation syndicale intéressée et, éventuellement, le personnel, seront invités par l'employeur à procéder à l'établissement des listes des candidats, selon la répartition des collèges électoraux, un mois au plus tard après l'entrée en vigueur

de la présente convention collective ou un mois avant l'expiration du mandat des membres sortants.

L'organisation syndicale intéressée doit déposer les listes des candidats pour chaque collège électoral quinze jours au plus tard après y avoir été invitée par l'employeur considéré.

Les élections devront avoir lieu dans la quinzaine qui suit le dépôt de candidatures.

La date et l'heure du scrutin seront déterminées par l'employeur, en accord avec les délégués des syndicats ou les représentants du personnel. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail territorialement compétent fixe la date et l'heure du scrutin.

Les noms des candidats, la date et l'heure du scrutin, seront affichés cinq jours au moins avant le jour de scrutin.

Les élections pourront avoir lieu pendant les heures de travail; dans ce cas, elles n'entraîneront pas de réduction de rémunération.

ARTICLE 42

Attributions de la commission paritaire consultative

La commission paritaire consultative :

- 1) — Veille notamment à l'application de la convention collective;
- 2) — Emet des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel;
- 3) — Concourt à l'établissement du tableau de promotion et donne son avis sur l'attribution de la prime de rendement;
- 4) — Examine les conditions minimales et les règles générales de promotion de l'ensemble du personnel;
- 5) — Formuler un avis sur les cas de changement d'affectation ou de reclassement pour raisons physiques, professionnelles ou personnelles;
- 6) — Emet, en l'absence d'un comité d'entreprise, après examen, un avis sur les requêtes individuelles ou collectives qui peuvent être soumises par les représentants des organisations syndicales ou par le personnel;
- 7) — Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel, notamment les questions d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel;
- 8) — Participe à l'étude, à l'adoption et à l'application des dispositions relatives éventuellement à la retraite et aux œuvres sociales;
- 9) — Donne son avis aux fins de promotion, de mutation ou de licenciement;
- 10) — S'érige en conseil de discipline.

En règle générale, elle exerce l'ensemble des attributions qui lui sont conférées par la présente convention.

En tout état de cause, les délibérations de cette commission sont soumises à l'employeur pour décision.

ARTICLE 43

Apprentissage — Formation et Perfectionnement professionnels

Les employeurs s'engagent à favoriser dans toute la mesure du possible l'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels.

L'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels seront organisés conformément à la législation en vigueur.

L'employeur assurera, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'apprentissage et mettra tout en œuvre pour permettre la formation et le perfectionnement professionnels de ses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus adaptés, en coopération avec la commission paritaire.

ARTICLE 44

Hygiène et Sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

Il fera installer en particulier des lavabos, des douches, des W.C., des vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y déjeuner entre les deux séances de travail, selon le décret du 22 octobre 1968. Ce local peut être utilisé aussi pour les réunions syndicales, s'il est approprié pour ce genre de réunions et indépendant des lieux de production et d'emmagasinage.

Toutefois, pour les établissements en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, il sera tenu compte des possibilités d'extension ou d'aménagement de ces installations.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée, du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mises en place, éventuellement, par le comité obligatoire d'hygiène et de sécurité, prévu par la législation en vigueur.

Le transport du personnel sérieusement accidenté doit être assuré par l'employeur sans délai.

La non observation des dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur.

Une boîte à pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence.

La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte à pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'établissement.

L'établissement doit se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine du travail.

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent article les parties contractantes doivent se référer à la législation en vigueur.

ARTICLE 45

Tenues de travail et de protection

L'employeur assure, à sa charge, les frais d'achat des vêtements et des chaussures de travail dont le port est obligatoire en état de propreté. En outre, aucune modification des tenues fournies n'est admise.

ARTICLE 46

Normes de production

Les normes de production feront l'objet d'un accord au sein d'une commission technique paritaire au niveau du secteur ou de l'entreprise.

ARTICLE 47

Régime de retraite

Le régime de retraite est régi par la législation en vigueur.

ARTICLE 48

Prévoyance sociale

L'institution d'un régime de prévoyance sociale couvrant à titre complémentaire les assurances sociales à la caisse nationale de sécurité sociale serait étudiée et réalisée directement d'un commun accord entre les employeurs et les travailleurs intéressés.

ARTICLE 49

Prime de transport

Il est attribué à tout salarié une prime de transport de quatre dinars par mois en fonction des journées travaillées et cela en plus des dispositions du décret n° 82-503 du 16 mars 1982, portant

majoration ou institution de la prime de transport dans le secteur non agricole.

ARTICLE 50

Indemnité de fonction

Il est institué au profit des cadres responsables une indemnité dite de fonction payable mensuellement et à terme échu et fixée ainsi :

Directeur : 60 dinars

Sous-directeur : 50 dinars

Chef de service ou assimilé : 45 dinars

ARTICLE 51

Indemnité demi-journalière

Il est accordé à tous les travailleurs (permanents ou non permanents) une indemnité demi-journalière (appelée aussi prime de présence ou prime d'assiduité) égale à quarante millime par demi-journée de travail entièrement ou partiellement effectuée.

La période de quatre heures consécutives de travail est considérée comme demi-journée.

L'indemnité demi-journalière ne peut être due plus de deux fois par 24 heures consécutives.

ARTICLE 52

Indemnité de panier

Les salariés nommément désignés par le chef d'entreprise pour demeurer sur les lieux du travail pendant toute l'amplitude de leur séance quotidienne ou effectuant une séance de travail de sept (7) heures consécutives et plus bénéficieront d'une indemnité de panier égale à un dinars par jour.

Cet article ne s'applique pas aux gardiens et veilleurs de nuit.

ARTICLE 53

Prime de caisse

Il sera alloué aux caissiers responsables de la manipulation une prime de caisse égale à :

— 15 dinars par mois pour le caissier principal;

— 10 dinars par mois pour le caissier;

ARTICLE 54

Ration de lait

Il est accordé au salarié travaillant dans l'un des postes suivants un litre de lait par jour : tolérerie, peinture et soudure.

ARTICLE 55

Indemnité de déplacement

Tout agent amené à se déplacer à l'intérieur du pays par nécessité de service perçoit une indemnité forfaitaire de déplacement de 10 dinars se composant comme suit :

— 3 dinars s'il est appelé à prendre son déjeuner au cours du déplacement.

— 7 dinars pour un déplacement nécessitant une nuit (en déplacement).

La nuitée doit être justifiée dans la mesure du possible.

ARTICLE 56

Allocation de l'Aid El Idha

Une allocation est attribuée à l'ensemble du personnel à l'occasion de l'Aid El Idha à raison de 30 dinars par agent.

ARTICLE 57

Allocations scolaires

Des allocations scolaires sont attribuées à l'ensemble du personnel à raison de 10 dinars par an et par enfant scolarisé avec un maximum de quatre enfants scolarisés.

Elles seront versées au cours du mois de septembre de chaque année sur pièces justificatives.

ARTICLE 58

Indemnité de départ à la retraite

Le salarié partant à la retraite et ayant un minimum de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une indemnité de départ à la retraite égale à une mensualité de base par tranche de 10 ans de services accomplis avec maximum de trois mensualités de base.

ARTICLE 59

Aide en cas de décès

En cas de décès d'un travailleur, il sera alloué à ses héritiers une aide forfaitaire de cinquante dinars (50,000).

ARTICLE 60

Treizième mois

Il est servi à tous les travailleurs à la fin de chaque année une mensualité (salaire brut) à titre de treizième mois. Elle est calculée en fonction de la période travaillée.

ARTICLE 61

Prime de rendement

Il est attribué à tous les travailleurs permanents appartenant à toutes les catégories, une prime de rendement payable annuellement et à terme échu, variant entre une demi-mensualité et une mensualité et demie (salaire brut).

La prime est attribuée à chaque travailleur en fonction de son rendement dans le travail, de ses connaissances professionnelles et son sens de l'organisation, de son assiduité et ponctualité et enfin de sa conduite et comportement.

Chacun des quatre éléments énumérés fait l'objet, chaque année, d'une note chiffrée de :

— Rendement dans le travail : noté sur 6.

— Connaissance professionnelle et sens de l'organisation : noté sur 4.

— Assiduité et ponctualité : noté sur 6.

— Conduite et comportement : noté sur 4.

Le total N de ces notes, qui ne peut être inférieur à 8 pour que le travailleur bénéficie de la prime, détermine le montant P de la prime selon la formule :

$$P = \frac{3S}{2} \times \frac{N}{20} \geq 8)$$

Dans laquelle S représente le salaire mensuel brut; cette prime n'est pas cumulable avec les autres primes servies en fin d'année par certaines entreprises et appelées aussi double paie, prime de fin d'année, bonification de fin d'année, enveloppe de fin d'année, gratification et prime de bilan.

ARTICLE 62

Avantages acquis

La présente convention, ne peut en aucun cas, être la cause de suppression ou de restriction des avantages acquis par les salariés antérieurement à la date de la signature de la présente convention.

ARTICLE 63

Reclassement des travailleurs

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention les travailleurs seront reclassés dans la grille des salaires de la présente convention comme suit :

1) — Pour les entreprises qui appliquent déjà une grille comportant le même nombre d'échelles et d'échelons que la grille des salaires de la présente convention, le reclassement sera effectué dans la même échelle et le même échelon occupé par chaque agent.

2) — Pour les entreprises qui appliquent des grilles différentes;

— le reclassement vertical (dans l'échelle) des agents dans la grille des salaires de la présente convention sera déterminé en fonction de leur classification professionnelle et le profit du poste occupé.

— le reclassement horizontal (dans l'échelon) des agents dans la grille des salaires de la présente convention sera déterminé en fonction de l'ancienneté de l'agent.

ARTICLE 64

Date d'effet

La présente convention entre en vigueur à partir de la date de sa signature par les deux centrales syndicales concernées (U.T.I.-C.A.) et (U.G.T.T.).

Tunis, le 30 avril 1987

Pour l'Union Générale
Tunisienne du Travail
(UGTT)
Le Secrétaire Général
Abdelaziz BOURAOUI
Le Secrétaire Général
de la Fédération Générale
des Travailleurs de la métallurgie
Mohamed BERRAIS

Pour l'Union Tunisienne
de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat
(UTICA)

Le Président
Ferjani BEL HADJ AMMAR
Le Président de la Chambre
des Concessionnaires
du Matériel Agricole
et de Génie Civil
Mohamed Loukil

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE I

PERSONNEL ADMINISTRATIF

QUALIFICATION	DEFINITION	EMPLOIS
Agents Ordinaires 1er degré A - O - 1	Agents exécutant des tâches ne demandant aucune qualification particulière acquise à la suite d'une expérience antérieure ni formation préalable.	— Nettoyeur — Femme de ménage
Agents Ordinaires 2ème degré A - O - 2	Outre l'exécution des tâches confiées aux agents ordinaires agents pouvant assurer des tâches nécessitant des aptitudes morales propres aux fonctions spécifiques.	— Gardien — Hajeb (huissier)
Agents Semi-qualifiés - A A - S - Q - A	Agents sachant lire et écrire pour assurer des tâches d'exécution.	— Agent de liaison — Hajeb (huissier) de direction

QUALIFICATION	DEFINITION	EMPLOIS
Agents Semi-qualifiés - B A - S - Q - B	Agents bilingues d'un niveau du 1er cycle de l'enseignement secondaire pouvant assurer des tâches nécessitant une rigueur professionnelle et morale, sans formation préalable.	— Standartiste — Fichiste 1er degré — Chauffeur tourisme 1er degré
Agents semi-qualifiés - C A S Q - C	Agents ayant le niveau du 2ème cycle de l'enseignement secondaire munis d'une formation particulière les préparant à une qualification ultérieure.	— Dactylo 1er degré — Employé aux écritures — Archiviste — Chauffeur de tourisme 2ème degré — Fichiste 2ème degré
Agents-qualifiés - A A Q - A	Agents issus de la catégorie précédente, après au moins quatre années d'ancienneté ou justifiant du niveau de la 7ème année secondaire et aptes à assumer des fonctions d'employé qualifié.	— Dactylo bilingue 1er degré — Dactylo 2ème degré — Facturier — Chauffeur de direction — Chauffeur poids lourds
Agents qualifiés - B A - Q - B	Agents justifiant d'une formation particulière sanctionnée par un diplôme leur permettant d'exercer les fonctions désignées ci contre ou issus de la catégorie immédiatement précédente.	— Aide comptable — Caissier — Dactylographe bilingue 2ème degré — Sténo-dactylo — Chauffeur poids lourds + catégorie sup. — Infirmier
Maîtrise - A M - A	Cette catégorie inclut les agents titulaires au maximum d'un diplôme de fin d'étude secondaire ainsi que les agents issus de la catégorie précédente ayant une expérience de quatre ans leur permettant d'assumer des opérations administratives comportant une part importante d'initiative et nécessitant des connaissances professionnelles et pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale.	— Employé de bureau — Secrétaire 1er degré — Caissier comptable — Comptable — Infirmier confirmé
Maîtrise - B M - B	Agents issus du premier cycle de l'enseignement supérieur ainsi que les agents issus de la catégorie précédente ayant justifié des aptitudes particulières d'initiative et de responsabilité.	— Caissier principal — secrétaire 2ème degré
Maîtrise - C M - C	Agents titulaires du 1er cycle de l'enseignement supérieur ou issus de la Maîtrise B et ayant au moins 4 ans d'ancienneté dans cette dernière. Ces agents doivent pouvoir accomplir, et le cas échéant, assurer tous les travaux de leur spécialité assumés par les agents de la catégorie inférieure et prendre des initiatives de nature à favoriser une bonne marche du service.	
Maîtrise d'encadrement - A M - E - A	Cette catégorie inclut les agents qui assurent les fonctions d'adjoint de chef de centre d'activité, outre le fait qu'ils doivent maîtriser, et le cas échéant, assurer toutes les tâches qui incombent aux agents de catégories inférieures, ils sont appelés à seconder, voire à remplacer, les chefs dont ils dépendent.	— Chef de section — Secrétaire de direction
Maîtrise d'encadrement - B M - E - B	Agents titulaires d'un diplôme du 2ème cycle supérieur ou issus de la catégorie précédente. Cette catégorie est réservée aux chefs de centres d'activités qui doivent maîtriser tous les rouages du centre dont ils ont la responsabilité.	— Chef de service adjoint — Attaché de direction — Chef comptable
Cadre - A C - A		— Chef de service
Cadre - B C - B		— Sous-directeur
Cadre - C C - C		— Directeur — Secrétaire général
Cadre - D C - D		— Directeur général adjoint

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE II

PERSONNEL TECHNIQUE

QUALIFICATION	DEFINITION	EMPLOIS
Manoeuvre 1er degré	Manoeuvre exécutant des tâches ne requérant aucune qualification particulière.	— Nettoyeur — Déballeur
Manoeuvre 2ème degré	Agents issus de la catégorie précédente ou sachant lire et écrire, capable d'effectuer des travaux simples de montage et d'assemblage à caractère répétitif et d'utiliser des moyens de manutention.	— Manoeuvre spécialisé
Aide-Ouvrier A - O	Cette catégorie comprend les agents issus de la catégorie précédente sachant lire et écrire pouvant exécuter des travaux simples de leurs spécialités.	— Aide-Mécanicien — Aide-Électricien — Aide-Tôlier — Aide Soudeur — Aide Peintre
Ouvrier spécialisé 1er degré O - S - 1	Ouvriers capables d'exécuter des tâches de niveau élémentaire tel que (Montage et démontage d'organes simples, redressage, masticage) dans leurs spécialités et ne nécessitant pas une bonne expérience quant à la finition	— Mécanicien — Électricien — Tôlier — Soudeur — Peintre
Ouvrier spécialisé 2ème degré O - S - 2	Ouvriers issus de la catégorie précédente après au moins deux années d'expérience affective et pouvant exécuter seuls convenablement les tâches de leurs spécialités dans des temps normaux.	— Mécanicien — Électricien — Tôlier — Soudeur — Peintre — Ajusteur — Fraiseur — Tourneur
Ouvrier professionnel 1er degré O - P - 1	Ouvriers issus de la catégorie précédente après au moins deux ans d'expérience effective en tant que OS2. Outre le fait qu'ils doivent maîtriser et assurer les tâches accomplies par les ouvriers de catégories inférieures ils doivent être capables d'émettre un diagnostic permettant d'éviter les mal façons et les recours répétitifs d'interventions ultérieures et capables de lire et d'exécuter un plan.	— Mécanicien — Électricien — Tôlier — Soudeur — Peintre — Ajusteur — Fraiseur — Tourneur
Ouvrier professionnel 2ème degré O - O - 2 — O. P. 2	Ouvriers titulaires d'un brevet technique délivré à la fin de la 6ème année technique ou ayant bénéficié avec succès d'une formation interne ou encore issus de la catégorie précédente pour avoir démontré une aptitude particulière d'adaptation à l'évolution technologique. Ces ouvriers, outre le fait qu'ils doivent maîtriser toutes les tâches de leur spécialité accomplies par les ouvriers de catégories précédentes doivent veiller à la supervision et la formation (initiation et communication) au profit des apprentis et ouvriers qui les entourent.	— Mécanicien — Électricien — Tôlier — Soudeur — Peintre — Ajusteur — Fraiseur — Tourneur
Haute qualification 1er degré	Ouvrier titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques ou issu de la catégorie précédente après une expérience d'au moins 2 ans pour avoir démontré des capacités d'initiative, de coordination, d'adaptation particulière à l'évolution technique et de responsabilité en matière de sécurité (dans les ateliers et sur les véhicules à livrer).	— Chef d'équipe 1er catégorie des différentes spécialités
Haute qualification 2ème degré	Agents ayant une maîtrise parfaite des tâches de spécialité assurées par les ouvriers de catégories inférieures et doués de qualités morales ou professionnelles pour pouvoir, le cas échéant remplacer le contre-maître ou le chef d'atelier. Ils doivent pouvoir prendre l'initiative d'opérer des substitutions de pièces en vue de favoriser le service.	— Chef d'équipe 2ème catégorie des différentes spécialités — Adjoint technique
Maîtrise d'encadrement A		— Contremaître
Maîtrise d'encadrement B		— Contremaître principal

QUALIFICATION	DEFINITION	EMPLOIS
Maîtrise d'encadrement C		— Chef de parc ou de dépôt — Chef d'atelier — Ingénieur adjoint
Cadre A		— Ingénieur — Chef de service technique
Cadre B		— Sous-directeur technique
Cadre C		— Directeur Technique
Cadre D		— Ingénieur général ou (D.G.A)

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE III

PERSONNEL SPECIALISE

QUALIFICATION	DEFINITION	EMPLOIS
Agents semi qualifiés - C A.S.Q.C.	Employé ayant le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire muni d'une formation particulière lui préparant à une qualification ultérieure.	— Aide magasinier
Agents qualifiés - B A - Q - B	Agent justifiant d'une formation particulière sanctionnée par un diplôme lui permettant d'exercer les fonctions désignées ci-contre ou issu de la catégorie immédiatement précédente.	— Magasinier 1er degré — Perforatrice vérificatrice — Agent de saisie — Opérateur 1er degré
Maîtrise - A	Cette catégorie inclut les agents titulaires au minimum d'un diplôme de fin d'études secondaires ainsi que les agents issus de la catégorie précédente ayant une expérience de quatre ans leur permettant d'assurer les fonctions désignées ci-contre.	— Opérateur 2ème degré — Vendeur ou délégué commercial — Déclarant 1er degré — Opérateur système
Maîtrise - B	Agents issus du premier cycle de l'enseignement supérieur ainsi que les agents issus de la catégorie précédente ayant justifié des aptitudes particulières d'initiative et de responsabilité.	— Magasinier 2ème degré — Programmeur — Déclarant 2ème degré
Maîtrise d'encadrement - A M - E - A	Cette catégorie inclut les agents qui assurent les fonctions d'adjoints de chef de centre d'activité, outre le fait qu'ils doivent maîtriser, et le cas échéant, assurer toutes les tâches qui incombent aux agents de catégories inférieures, ils sont appelés à seconder, voire à remplacer, les chefs dont ils dépendent.	— Adjoint chef de magasin
Maîtrise d'encadrement - B M - E - B	Agents titulaires d'un diplôme du 2ème cycle supérieur ou issus de la catégorie précédente. Cette catégorie est réservée aux chefs de centres d'activités qui doivent maîtriser tous les rouages du vente dont ils ont la responsabilité.	— Chef de magasin
Ouvrier spécialisé 2ème degré O - S - 2	Ouvriers issus de la catégorie précédente après au moins deux années d'expérience effective.	— Magasinier d'outillage 1er degré
Ouvrier professionnel 1er degré O - P - 1	Ouvriers issus de la catégorie précédente après au moins deux ans d'expérience effective en tant que OS2.	— Magasinier d'outillage 2ème degré

ANNEXE IV

DEFINITION DES FONCTIONS

A - PERSONNEL ADMINISTRATIF

1 - Agents Ordinaires 1er degré

— Nettoyeur : agent chargé du nettoyage des bureaux et locaux de l'entreprise.

— Femme de ménage : nettoie et entretient l'intérieur de l'établissement : balaie, nettoie les sols et évacue les détritus, nettoie les tapis et les carpettes avec une brosse, un battoir ou un aspirateur, époussette le mobilier et l'équipement du bureau nettoie les blocs sanitaires.

2 - Agents Ordinaires 2ème degré

— Gardien : surveille les usines ou les ateliers ou les entrepôts ou d'autres immeubles pour les protéger contre l'incendie ou le vol ou encore pour en interdire l'entrée à des personnes non autorisées.

— Hajeb (Huissier) : Agent chargé de recevoir les visiteurs de les renseigner et de les orienter avec éducation et tact.

Agent en uniforme ou en habit.

3 - Agents Semi-qualifiés A

— Agent de liaison : Agent devant assurer la liaison entre services et tous autres travaux ou courses aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise (tirage, photocopie etc...)

— Hajeb de direction : Fonction analogue à celle de Hajeb ayant en plus des connaissances dans la profession.

4 - Agents Semi-qualifiés B

— Standardiste : Opérateur travaillant sur standard, occupé exclusivement et en permanence à donner des communications, à transmettre des communications et à laisser des messages en cas d'absence de l'intéressé.

— Fichiste 1er degré : Agent chargé de la tenue des fiches de stock et de leur remise à jour.

Il est tenu d'aviser son supérieur de l'état d'évolution des stocks.

— Chauffeur tourisme 1er degré : Agent chargé de la conduite d'un véhicule automobile léger transportant des personnes ou des marchandises.

Nettoie le véhicule et veille à son bon entretien.

5 - Agents Semi-qualifiés C

— Dactylographe 1er degré : Employée ayant moins de six mois de pratique professionnelle travaillant sur machine à écrire, qui n'est pas en mesure d'effectuer, dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par une dactylographe qualifiée.

— Employé aux écritures : Employé sans connaissances comptables approfondies, capable d'exécuter des travaux d'écritures, de chiffrage et autres travaux analogues mais simples.

— Archiviste : Classe, suivant des instructions, les documents qui lui sont remis et est capable de les retrouver rapidement.

— Chauffeur de tourisme 2ème degré : Ayant une fonction analogue à celle de chauffeur tourisme 1er degré en plus d'une ancienneté suffisante lui permettant d'accéder à ce grade.

Fichiste 2ème degré : Ayant une fonction analogue à celle de fichiste 1er degré en plus des critères lui permettant d'être promu dans ce grade.

6 - Agents-qualifiés A

— Dactylographe bilingue 1er degré : Même capacité que dactylographe 1er degré mais connaissant deux langues.

— Dactylographe 2ème degré : Employée ayant plus de six mois de pratique professionnelle et capable d'effectuer au moins 30 mots à la minute, avec une présentation satisfaisante et sans fautes d'orthographe.

— Chauffeur de direction : Agent essentiellement chargé de la conduite de véhicules réservés à la direction.

— Chauffeur poids lourd : Agent chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd transportant des marchandises, responsable de son véhicule et veille à son bon entretien.

7 - Agents-qualifiés B

— Aide-comptable : Employé aux écritures, spécialisé dans la tenue des livres sous la direction et la responsabilité du comptable.

— Caissier : agent ayant la responsabilité des espèces en caisse. Encaisse et effectue tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer ainsi que toutes les opérations courantes de caisse et les écritures comptables correspondantes.

— Dactylographe bilingue 2ème degré : Même capacité que la dactylographe unilingue 2ème degré mais connaissant deux langues.

— Sténo-dactylographe : Employée ayant six mois ou plus de pratique professionnelle et qui est capable de prendre des notes en sténo.

— Chauffeur poids lourd ayant en plus une catégorie supérieure (semi ou transport en commun).

8 - Maîtrise A

— Employé de bureau : Agent accomplissant des travaux de bureau relevant de services administratifs nécessitant une formation particulière, de l'initiative et une parfaite connaissance des règlements et autres ayant trait à son travail.

— Secrétaire 1er degré : Employée possédant une certaine formation lui permettant de classer tous les documents, de répondre au téléphone, de transmettre le courrier et la correspondance à son chef hiérarchique.

— Comptable : Assure divers services de comptabilité organise la comptabilité, le classement et la tenue des livres. Conduit des enquêtes financières, dans le cas où l'on soupçonne une fraude ou lorsqu'il y a contestation pour le paiement des redevances, insolvabilité etc... Analyse les documents relatifs aux achats de produits, au coût des produits, au coût des frais généraux pour terminer le coût des produits de services. Etablit ou vérifie les déclarations d'impôts, et présente aux autorités fiscales les réclamations soulevées par leurs décisions en cette matière, dresse et vise les états financiers, donne avis sur les problèmes financiers, sur la tenue des comptes et des procédures budgétaires, vérifie les livres et les pièces comptables.

— Infirmier confirmé : Agent exerçant à plein temps, pourvu d'un diplôme d'une école relevant du ministère de la santé publique, accomplissant toute opération désignée par le médecin de l'entreprise. Assiste le médecin lors des consultations et prépare les dossiers individuels. Peut être appelé à assurer les premiers soins aux blessés.

9 - Maîtrise B

— Caissier principal : Agent centralisant plusieurs caisses qui nécessitent des opérations multiples ou qui est chargé d'une caisse unique, effectue des travaux de comptabilité relatifs à sa caisse autres que des opérations spécifiquement de caisse ou ayant sous ses ordres de façon permanente, au moins une personne effectuant elle-même des opérations de caisse.

— Secrétaire 2ème degré : Même définition que celle de secrétaire 1er degré, ayant en plus de l'expérience professionnelle et répondant aux critères lui permettant d'être promue à ce grade.

11 - Maîtrise d'encadrement A

— Secrétaire de direction : employée répondant à la définition de secrétaire sténo-dactylographe mais attachée exclusivement à la direction générale, et susceptible, en cas d'absence de l'employeur, de prendre certaines initiatives sans responsabilité importante.

Doit être titulaire d'un diplôme d'une école supérieure de secrétariat ou être d'un niveau équivalent.

— Chef de section : Agent en plus de son travail assume d'une façon permanente son commandement sur un groupe d'employés. Il distribue le travail dont il est responsable de la bonne exécution.

12 - Maîtrise d'encadrement B

— Chef de service adjoint : Agent d'encadrement pouvant distribuer, surveiller et contrôler le travail d'un groupe d'employés placés sous ses ordres généralement lui-même sous les ordres du chef de service.

— Attaché de direction : Agent d'encadrement dépendant directement des dirigeants de l'entreprise. Il est appelé au cours d'une période déterminée à étudier certaines affaires et à faire rapport à ses supérieurs.

— Chef comptable : Agent répondant aux définitions de comptable, disposant d'un niveau d'instruction élevé et d'une expérience approfondie en la matière, il est appelé à coordonner l'activité de plusieurs comptables et autres. Il arrête le bilan de l'entreprise.

B - PERSONNEL SPECIALISE

1 - Agents Semi-qualifiés C

— Aide magasinier : Employé sachant reconnaître le matériel, les pièces de rechange, et les accessoires et ingrédients capables de pointer les bordereaux d'arrivage, de mettre les pièces en casiers et de les livrer ou en assurer l'expédition sous les ordres du magasinier.

2 - Agents Qualifiés B

— Magasinier 1er degré : Agent capable de reconnaître les pièces d'après leur nomenclature ou leur description, chargé de la tenue d'un magasin ou d'une partie de magasin assure le classement et la distribution des matières, pièces de rechange, matériel et accessoires. Veille à la conservation des marchandises qui lui sont confiées, doit pouvoir tenir les fiches d'entrée, sortie et de garantie. Est placé, le cas échéant, sous l'autorité directe du magasinier 2ème degré.

— Perforatrice - Vérificatrice : Employée sachant effectuer, au moyen de machines électriques ou mécaniques, la transcription de renseignements sous forme de perforations pratiquées dans les cartes à raison de 7000 perforations à l'heure, avec moins de 2 % d'erreurs et 5 % de gâches au maximum et effectuant au moyen des mêmes machines la vérification de cartes perforées capable de vérifier 8000 perforations à l'heure.

— Agent de saisie : Employé travaillant sur machine informatique.

— Opérateur 1er degré : Employé travaillant sur machines à cartes perforées et à même d'effectuer des travaux de connection standards.

3 - Maîtrise A

— Opérateur 2ème degré : Agent ayant une connaissance approfondie de différentes machines à cartes perforées et capable d'effectuer des tableaux de connections complexes.

— Vendeur ou délégué commercial : Agent chargé de la prospection de la clientèle, ayant une connaissance parfaite du matériel et une bonne expérience en matière de vente.

— Déclarant 1er degré : Agent chargé de la réception des dossiers, de la déclaration et du dédouanement des marchandises et matériel.

— Opérateur système : Agent capable de mettre en marche le système et d'assister en cas de besoin les utilisateurs pour l'exploitation du système.

4 - Maîtrise B

— Magasinier 2ème degré : Agent responsable des magasins, sous le contrôle du chef de magasin, possédant des connaissances approfondies du matériel, des pièces de rechange et des accessoires, aide à l'approvisionnement rationnel et correct des magasins.

— Programmeur : Agent qualifié ayant des connaissances théoriques et pratiques dans les machines informatiques pouvant établir des programmes de travail suivant des données scientifiques propres à l'informatique.

— Déclarant 2ème degré : Ayant une fonction analogue à celle de déclarant 1er degré en plus des critères lui permettant d'être promu dans ce grade.

5 - Maîtrise d'encadrement A

— Adjoint chef magasin : Agent responsable des magasins sous le contrôle du chef de magasin. Appelé à seconder et à remplacer en cas d'absence le chef de magasin.

6 - Maîtrise d'encadrement B

— Chef de magasin : Agent responsable des magasins, sous le contrôle d'un cadre ou de la direction, capable de tenir la comptabilité de son stock, possédant des connaissances approfondies du matériel, des pièces de rechange et des accessoires. Il est chargé de travaux administratifs correspondants et doit assurer, en temps voulu, l'approvisionnement rationnel et correct des magasins et leur saine gestion matérielle et administrative.

7 - Ouvrier spécialisé 2ème degré O.S.2

— Magasinier d'outillage 1er degré : Agent en contact avec les ateliers, en assure l'approvisionnement en outillage, ingrédients et fournitures d'usage fréquents non destinés à la vente sous le contrôle du magasinier d'outillage 2ème degré.

8 - Ouvrier professionnel 1er degré O.P.1

— Magasinier d'outillage 2ème degré : Responsable du magasin d'outillage et de son contrôle et assure l'approvisionnement correct des ateliers en outillages ingrédients et fournitures.

PROTOCOLE D'ACCORD

Entre :

La chambre syndicale des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil :

d'une part

et

la fédération générale des travailleurs de la métallurgie

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

En attendant l'entrée en vigueur de la présente convention, il sera attribué à l'ensemble du personnel une avance provisoire mensuelle couvrant la période du 1er janvier 1983 jusqu'à la date de sa signature par les 2 centrales syndicales (U.G.T.T) et (U.T.I.C.A) comme suit :

— 15 dinars au minimum pour le personnel d'exécution;

— 20 dinars au minimum pour le personnel de maîtrise;

— 25 dinars au minimum pour le personnel cadre.

L'avance sus-mentionnée est soumise à toutes les retenues légales.

Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention il se trouve qu'une entreprise n'a pas encore servi cette avance elle devra le faire dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date de la signature de la convention par les deux centrales syndicales concernées.

L'avance servie ou à servir ne sera pas remboursée par le personnel même dans le cas où le montant servi dépasse celui sus-indiqué.

Tunis, le 21 novembre 1984

GRILLE DES SALAIRES

Evolution constante par échelon de 5% du salaire de départ

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Durée de l'échelon	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Exécution	1	60.000	63.000	66.000	69.000	72.000	75.000	78.000	81.000	84.000	87.000	90.000	93.000	96.000	102.000
	2	67.000	70.350	73.700	77.050	80.400	83.750	87.100	90.450	93.800	97.150	100.500	103.850	107.200	113.900
	3	74.000	77.700	81.400	85.100	88.800	92.500	96.200	99.900	103.600	107.300	111.000	114.700	118.400	125.800
	4	80.000	84.000	88.000	92.000	96.000	100.000	104.000	108.000	112.000	116.000	120.000	124.000	128.000	136.000
	5	87.000	91.350	95.700	100.050	104.400	108.750	113.100	117.450	121.800	126.150	130.500	134.850	139.200	147.900
	6	94.000	98.700	103.400	108.100	112.800	117.500	122.200	126.900	131.600	136.300	141.000	145.700	150.400	159.800
	7	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000	170.000
	8	120.000	126.000	132.000	138.000	144.000	150.000	156.000	162.000	168.000	174.000	180.000	186.000	192.000	204.000
	9	127.000	133.350	139.700	146.050	152.400	158.750	165.100	171.450	177.800	184.150	190.500	196.850	203.200	215.900
	10	134.000	140.700	147.400	154.100	160.800	167.500	174.200	180.900	187.600	194.300	201.000	207.700	214.400	227.800
	11	141.000	148.050	155.100	162.150	169.200	176.250	183.300	190.350	197.400	204.450	211.500	218.550	225.600	239.700
	12	148.000	155.400	162.800	170.200	177.600	185.000	192.400	199.800	207.200	214.600	222.000	229.400	236.800	251.600
Cadre	13	180.000	189.000	198.000	207.000	216.000	225.000	234.000	243.000	252.000	261.000	270.000	279.000	288.000	306.000
	14	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000	320.000	340.000
	15	220.000	231.000	242.000	253.000	264.000	275.000	286.000	297.000	308.000	319.000	330.000	341.000	352.000	374.000
	16	250.000	262.500	275.000	287.500	300.000	312.500	325.000	337.500	350.000	362.500	375.000	387.500	400.000	425.000

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 août 1987 portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret chargeant monsieur Mohamed Belhadj, professeur principal de l'enseignement secondaire, de mission pour exercer les fonctions de directeur du cabinet du ministre des affaires sociales ;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Belhadj, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé de mission pour exercer les fonctions de directeur du cabinet du ministre des affaires sociales, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires sociales tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et ce, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne* et prend effet à compter du 1^{er} juin 1987.

Tunis, le 28 août 1987

Le ministre des affaires sociales

HEDI BACCOUCHE

VU

Le Premier ministre

RACHID SFAR

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

TERRES COLLECTIVES

Décret n° 87-1155 du 28 août 1987, portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives privé relevant de la collectivité d'El Adhla du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité d'El-Adhla (Ardh El Adhla) à la délégation de Djelma en date du 3 avril 1985 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 21 janvier 1986 et le ministre de l'agriculture le 22 juin 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité d'El Adhla (Ardh El Adhla) à la délégation de Djelma relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 3 avril 1985 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 21 janvier 1986 et le ministre de l'agriculture le 22 juin 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 août 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
le premier ministre
RACHID SFAR

Décret n° 87-1156 du 28 août 1987, portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives privé relevant de la collectivité d'El Adhara du gouvernorat de Kébili.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité d'El-Adhara (Ardh Smida) à la délégation de Douz en date du 16 octobre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 25 juin 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité d'El Adhara (Ardh Smida) à la délégation de Douz relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 16 octobre 1986 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 25 juin 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 août 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
le premier ministre
RACHID SFAR

Décret n° 87-1157 du 28 août 1987, portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives privé relevant de la collectivité des Ouled Jeiel du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Jeiel à la délégation de Sidi Bouzid en date du 26 juillet 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 21 novembre 1986 et le ministre de l'agriculture le 22 juin 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Jeiel à la délégation de Sidi

Bouزيد El Gharbia relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 26 juillet 1986 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouزيد le 21 novembre 1986 et le ministre de l'agriculture le 22 juin 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — S'agissant d'une terre complantée par un établissement public et conformément à l'article 16 de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964 modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 il est prélevé un pourcentage représentant une partie des investissements réalisés par l'Etat. Ce prélèvement est fixé conformément au tableau prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 août 1987

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
le premier ministre
RACHID SFAR*

Décret n° 87-1158 du 28 août 1987, portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives privé relevant de la collectivité des Ouled Bou Aziz du gouvernorat de Sidi Bouزيد.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Bou Aziz à la délégation de Menzel Bouzaïen en date du 19 novembre 1985 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouزيد le 10 avril 1986 et le ministre de l'agriculture le 22 juin 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Bou Aziz à la délégation de Menzel Bouzaïen relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 19 novembre 1985 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouزيد le 10 avril 1986 et le ministre de l'agriculture le 22 juin 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — S'agissant d'une terre complantée par un établissement public et conformément à l'article 16 de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964 modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 il est prélevé un pourcentage représentant une partie des investissements réalisés par l'Etat. Ce prélèvement est fixé conformément au tableau prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 août 1987

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
le premier ministre
RACHID SFAR*

Décret n° 87-1159 du 28 août 1987, portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives privé relevant de la collectivité des Naouaïel du gouvernorat de Kébili.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Nouaïel (Ardh Smida) à la délégation de Douz en date du 26 juin 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 29 juillet 1986 et le ministre de l'agriculture le 25 juin 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Nouaïel (Ardh Smida) à la délégation de Douz relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 26 juin 1986 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 29 juillet 1986 et le ministre de l'agriculture le 25 juin 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 août 1987

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
le premier ministre
RACHID SFAR*

Décret n° 87-1160 du 28 août 1987, portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives privé relevant de la collectivité des Ouled Hadj Khadma du gouvernorat de Sidi Bouزيد.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Hadj Khadma (Ardh Ouargha) à la délégation de Bir El Hafay en date du 15 mai 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouزيد le 2 juillet 1986 et le ministre de l'agriculture le 22 juin 1987;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Hadj Khadma (Ardh Ouargha) à la délégation de Bir El Hafay relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 15 mai 1986 approuvé par le conseil tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouزيد le 2 juillet 1986 et le ministre de l'agriculture le 22 juin 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 août 1987

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
le premier ministre
RACHID SFAR*

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES

PERMIS DE RECHERCHE

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 28 août 1987 portant extension de la superficie du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis «Mahdia Off Shore».

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du second groupe;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu la loi n° 86-14 du 15 février 1986 portant approbation de la convention, du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 19 mars 1985 entre l'Etat tunisien d'une part et l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, Santa Fé Energy of Tunisia et Aberford Resources Its d'autre part;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 portant ratification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche à la production d'hydrocarbures;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu l'arrêté du 27 avril 1985 portant institution du permis «Mahdia Off Shore»;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987 portant admission des permis de recherche de substances minérales du second groupe au bénéfice des dispositions du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985;

Vu la demande déposée le 17 février 1987 à la direction générale des mines par l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, Santa Fé Energy of Tunisia et Aberford Resources Ltd par laquelle les sociétés sus-mentionnées sollicitent l'extension de la superficie du permis sus-visé de 364km²;

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 9 juillet 1987;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie;

Arrête :

Article premier. — Est accordée une extension de 364km² de la superficie du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis «Mahdia Off Shore». A la suite de cette extension, la superficie totale de ce permis sera 4172km².

Art. 2. — Ce permis sera régi par la convention et ses annexes ainsi que par le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et de la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 et l'ensemble des textes qui la complètent ou la modifient.

Tunis, le 28 août 1987

Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 28 août 1987 portant extension de la durée du permis de substances minérales du second groupe dit permis «Marin Centre Oriental».

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du second groupe ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu la loi n° 73-39 du 23 juillet 1973 portant approbation de la convention, du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 17 mai 1972 entre l'Etat tunisien d'une part et les sociétés Total, Agip, Spa et Amoco d'autre part;

Vu la loi n° 85-15 du 8 mars 1985 portant approbation de l'avenant à la convention et ses annexes signé le 27 juin 1984 entre l'Etat tunisien d'une part et les sociétés Total, Agip et Shell Tunirex d'autre part;

Vu le décret n° 85-93 du 22 novembre 1985 portant ratification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1957 portant amendement du décret-loi sus-visé;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu l'arrêté du 27 avril 1973 portant institution du permis «Marin Centre Oriental» au profit des sociétés Total Exploration Tunisie, Agip Spa et Amoco Tunisia Oil Compagny;

Vu l'arrêté du 21 mai 1975 portant cession partielle des droits et obligations détenus par Agip Spa au profit de Shell Tunirex dans le permis sus-visé;

Vu la lettre du directeur de l'énergie en date du 16 janvier 1976 autorisant la cession totale des droits et obligations détenus par Agip Spa au profit de Agip Africa Ltd;

Vu l'arrêté du 10 avril 1978 portant 1er renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 26 mai 1980 portant institution de la concession d'exploitation des substances minérales du second groupe dite «Concession Isis»;

Vu l'arrêté du 27 juin 1980 portant deuxième renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 30 mai 1984 portant cession totale des droits et obligations détenus par Amoco Tunisia Oil Compagny au profit de ses associés Total, Agip, Shell Tunirex ainsi que le troisième renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1984 portant cession partielle des droits et obligations détenus par Total Exploration Tunisie au profit de Shell Tunirex dans la concession «Isis»;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1984 portant cession partielle des droits et obligations détenus par Total Exploration Tunisie au profit de Shell Tunirex dans le permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1985 portant quatrième renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1986 portant cession partielle des droits et obligations détenus par Total Exploration Tunisie au profit de Shell Tunirex dans le permis sus-visé et la Concession «Isis»;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987 portant admission des permis de recherche au bénéfice des dispositions de décret-loi sus-visé;

Vu la demande déposée le 14 mai 1987 à la direction générale des mines et enregistrée sous le numéro 1511 bis par laquelle les sociétés Total Exploration Tunisie, Shell Tunirex et Agip Africa sollicitent l'extension de 6 mois de la durée du quatrième renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 9 juillet 1987;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie;

Arrête :

Article premier. — Est accordée une extension de 6 mois de la durée du quatrième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis «Marin Centre Oriental».

A la suite de cette extension, le quatrième renouvellement arrivera à échéance le 22 janvier 1988.

Art. 2. — Ce permis sera régi par la convention et ses annexes ainsi que par le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 et l'ensemble des textes qui la complètent ou la modifient.

Tunis, le 28 août 1987

Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 28 août 1987 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint.

Le ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint, les adjoints techniques exerçant au ministère de la jeunesse et des sports et remplissant les conditions prévues par l'article 22 du décret susvisé n° 85-1087 du 7 septembre 1985.

Art. 2. — Les épreuves de l'examen susvisé seront appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.

Art. 3. — L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- Le nombre d'emplois mis à l'examen
- La date de clôture de la liste d'inscription
- La date de déroulement des épreuves.

Art. 4. — Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique en spécifiant la spécialité ainsi qu'éventuellement l'option choisie.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date de l'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis définitivement à passer l'examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports après examen des dossiers de candidature par les membres de jury.

Art. 7. — L'examen professionnel comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A) Les épreuves écrites :

- 1) Une épreuve de culture générale.
- 2) Une épreuve technique.

B) Epreuve orale d'ordre technique :

Elle porte sur un sujet tiré du programme suivie d'une conversation avec les membres de jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I. — Epreuves écrites		(3)
1) Epreuve de culture générale	2 H	1
2) Epreuve technique	4 H	2
II. — Epreuve orale technique		(1)
Préparation	30 mn	1
Exposé	15 mn	
Discussion	15 mn	
		(4)

Art. 8. — Les épreuves sont indifféremment rédigées soit en langue arabe soit en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes un et deux du présent article.

Art. 9. — Les épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves de l'examen, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. — Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Art. 12. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orales, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13. — Les candidats déclarés admissibles sont informés, par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 14. — Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles l'épreuve orale.

Art. 15. — Sauf décision contraire du jury les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 16. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury d'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 17. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'ingénieur adjoint est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.

Tunis, le 28 août 1987

Le ministre de la jeunesse et des sports
HAMED KAROUI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

ANNEXE

I. — Epreuve de culture générale :

a) Organisation administrative de la Tunisie :

Centralisation, décentralisation, déconcentration,
L'administration centrale.
L'administration locale et des collectivités publiques locales.
Etablissements publics et groupements professionnels.

b) Organisation et attributions du ministère de la jeunesse et des sports.

c) Le statut particulier du corps des ingénieurs et techniciens de l'administration.

d) Les marchés de l'Etat
Textes réglementaires
Préparations d'un marché
Exécution d'un marché et le règlement définitif.

e) Le domaine public et le domaine privé de l'Etat.

II. — Epreuve technique :

1) Spécialité : Bâtiments.

Nature et qualités physiques et mécaniques des sols : (différents terrains, sondages, contraintes des sols, force portante...).

Fondations : (différents types, condition d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système).

Conception et calcul des structures simples.

Superstructures et gros œuvres :

Les murs : divers types, les cloisons, les murs rideaux, stabilité des murs, ouverture des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie.

Planchers.

Jointement et rejoinement - joints de dilatation et de rupture enduits aux liants hydrauliques.

Percements et scellements - conduite et gaine.

Travaux de plâtrerie ouvrages en struc, escaliers - carrelages et produits céramiques.

Divers travaux d'équipement et de protection menuiserie.

Plomberie - serrurerie et quincaillerie du bâtiment.

Canalisation d'évacuation : fosses septiques, égouts étanchéité.

Isolation thermique, acoustique et antivibratoire.

Engins pour l'exécution des travaux de bâtiments (engins de terrassements, de levage, d'échafaudages, bétonnières).

Matériaux traditionnels :

Agrégats, chaux, ciments, plâtre.

Mortiers et bétons.

Mise en œuvre, transport du béton, épandage et vibration.

2) Spécialité statistique :

— Généralités

— Unité statistique, population

— Caractère

— Qualitatif

— Quantitatif (discret et continu)

— Modalités du caractère.

Distributions statistiques à un caractère :

— Tableau statistique

— Présentation

— Fréquence cumulée

— Les représentations graphiques

— Caractère qualitatif (représentation par tuyau d'orgue et représentation par secteur)

— Caractère quantitatif (diagramme en bâton histogramme courbe cumulative)

— Les caractéristiques numériques

— Caractéristique de tendance centrale (moyenne, mode et médiane)

— Caractéristiques de dispersion (écart-type coefficient de variation quartiles déciles)

— Caractéristiques de concentration (courbe de concentration indice de concentration médicale).

Droite des Mondres cavies :

— Ajustement graphique

— Ajustement analytique.

Coefficient de corrélation lénéaire.

Recensement des installations sportives et socio-éducatives.

Rétrospectif et perspectif.

Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 28 août 1987 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint.

Le ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté du 28 août 1987 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint ;

Vu l'avis du ministre délégué auprès de Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint est ouvert au ministère de la jeunesse et des sports conformément aux dispositions du décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 et de l'arrêté du 28 août 1987 susvisés.

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 2. — La date du déroulement des épreuves de l'examen susvisé aura lieu à Tunis le 30 octobre 1987 et jours suivants.

Art. 3. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 30 septembre 1987.

Tunis, le 28 août 1987

Le ministre de la jeunesse et des sports
HAMED KAROUI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 10 juillet 1987

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	15.887.090,835
Avoirs en devises	138.596.157,701
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	134.601.338,871
Compte courant postal	2.556.616,886
Effets escomptés	677.937.547,487
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	18.100.547,290
Effets à l'encaissement	99.736,699
Intervention sur le marché monétaire	277.360.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	171.122.112,361
Immobilisations	16.916.377,453
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	253.449.951,017
Débiteurs divers	41.822.007,724
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	213.011.846,629
	2.009.043.984,944

passif

Billets et monnaies en circulation	710.722.331,406
Comptes courants des banques et des établissements financiers	2.997.883,269
Comptes du gouvernement	77.345.144,396
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	19.891.689,003
Autres engagements à vue et à terme	341.883.058,597
Déposants d'effets à l'encaissement	99.736,699
Comptes de coopération économique	137.570.099,990
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	253.449.951,017
Créditeurs divers	239.697,420
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	194.953.015,826
	2.009.043.984,944

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,
MOHAMED SKHIRI

Situation générale décadaire au 20 juillet 1987

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	15.717.387,263
Avoirs en devises	173.261.225,787
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	134.570.970,107
Compte courant postal	3.682.813,726
Effets escomptés	673.913.784,772
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	18.647.047,080
Effets à l'encaissement	13.775.370,852
Intervention sur le marché monétaire	296.030.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	171.122.112,361
Immobilisations	16.922.726,653
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	252.060.988,159
Débiteurs divers	34.783.954,146
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	213.830.175,646
	2.065.901.210,543

passif

Billets et monnaies en circulation	714.374.328,504
Comptes courants des banques et des établissements financiers	2.642.236,194
Comptes du gouvernement	97.108.257,297
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	19.891.689,003
Autres engagements à vue et à terme	342.667.304,350
Déposants d'effets à l'encaissement	13.775.370,852
Comptes de coopération économique	137.539.731,226
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	252.060.988,159
Créditeurs divers	243.475,605
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	215.706.452,032
	2.065.901.210,543

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED SKHIRI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7